

**Директору Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
Бортникову Александру Васильевичу**
101000, г. Москва, ул. Лубянка, д. 1/3

**Копия: начальнику УФСБ России
по г. Москве и Московской области**

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес рег.: Московская область, Щелковский г.о.,
п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место проживания: Республика Сербия, г. Белград
e-mail: jurfactor@mail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о проведении оперативной проверки по фактам возможного использования
уголовного преследования как инструмента захвата активов
промышленного предприятия в интересах конкретного лица**

I. Почему это заявление направлено в ФСБ России

Настоящее заявление направлено в ФСБ России, поскольку предмет обращения выходит за рамки компетенции МВД и прокуратуры — надзорные механизмы которых по делу № 42401460225000036 последовательно и полностью заблокированы. Более пятнадцати ответов из различных инстанций не содержат следов самостоятельной проверки изложенных доводов. Предметом настоящего заявления является возможное использование уголовного преследования как инструмента в интересах конкретного лица, предпринимającego попытку захвата активов АО «Фрязинский экспериментальный завод» (далее — АО «ФЭЗ»), что относится к компетенции ФСБ России в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (борьба с коррупцией, выявление деятельности организованных преступных сообществ, обеспечение экономической безопасности).

Обращаю особое внимание: направление настоящего заявления в МВД или прокуратуру Московской области означало бы его перенаправление тем же должностным лицам, чьи действия являются предметом проверки. Прошу рассмотреть заявление в пределах компетенции ФСБ России без переадресации.

II. Палкин Сергей Валентинович — инициатор конфликта и бенефициар уголовного преследования

Всю трудовую жизнь Палкин С.В. являлся государственным чиновником: работал в системе Министерства путей сообщения СССР / России и АО «РЖД», дослужился до

начальника департамента АО «РЖД», после чего перешёл на должность директора по техническому регулированию в ООО «Евраз ТК».

В 2002 году, занимая должность в государственной структуре, Палкин С.В. по собственным показаниям внёс в АО «ФЭЗ» 1 270 000 долларов США якобы в качестве инвестиций — для приобретения производственного оборудования через фирму на Тайване. **Происхождение столь значительной суммы у государственного чиновника не объяснено, не проверялось следствием и само по себе требует оценки в контексте антикоррупционного законодательства.** За эти вложения Палкин С.В. получил 25,28% голосующих акций и был назначен председателем Совета директоров АО «ФЭЗ». Впоследствии, в 2018 году, он был вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

По существу, претензии Палкина С.В. сводятся к следующему: не получив причитающейся ему, по его расчётам, доли прибыли пропорционально вложенным средствам — он стремится вернуть инвестиции либо получить долю в предприятии в размере порядка 35–37% уставного капитала в соответствии с «конфиденциальным соглашением партнёрства» 2002 года. Когда достичь этого законными гражданско-правовыми методами не удалось, начались иные формы давления.

III. Измайловская ОПГ и связь с Палкиным С.В.

В материалах уголовного дела содержится задокументированный факт: лица, представившиеся членами «Измайловской» ОПГ, явились к руководству АО «ФЭЗ» и потребовали решить вопрос с Палкиным С.В. в соответствии с внесённой им долей. **Уточню, что сведения об их принадлежности к ОПГ мне известны только с их слов, они так представились.**

Указанные лица действовали по нотариальной доверенности Палкина С.В. Это Сидоров А.В. и Пиняев С.В. Таким образом, Палкин С.В. использовал структуры организованной преступности как инструмент давления для получения доли в предприятии, которую он считает причитающейся ему.

По данному факту — наличию в материалах дела заявления о вымогательстве со стороны предполагаемых членов ОПГ, действовавших в интересах Палкина С.В., — **не проводилось никаких проверочных или следственных действий** ни следствием, ни прокуратурой Московской области, ни Генеральной прокуратурой. Это обстоятельство само по себе является предметом для оперативной проверки ФСБ России.

IV. Схема рейдерского захвата: каскадный метод

Когда прямое давление через ОПГ не принесло результата, Палкин С.В. перешёл к методам «серого» рейдерства. Начиная приблизительно с 2019–2020 годов развернулась системная атака на АО «ФЭЗ» с применением так называемого каскадного метода — непрерывной череды проблем по нескольким направлениям одновременно:

— судебные иски с требованием предоставить корпоративную документацию;

- жалобы в Центральный банк Российской Федерации;
- обращения в контролирующие и регистрирующие органы;
- вовлечение аффилированных лиц: Мащенко Т.А. получил от Палкина С.В. 2,5% акций специально для сбора информации, имеющей признаки коммерческой тайны, и создания напряжённости через безосновательные жалобы; адвокат Бережная К.Д. (Московская коллегия адвокатов «Град», рег. № 77/653) вела все дела против АО «ФЭЗ»; адвокаты Ходаковский А.П. и Кучурин А.В., участвовали в совместных делах. Ходаковский и Кучурин были избраны Палкиным членами Совета директоров, однако ни одного раза на предприятии не появились, и единственной задачей, по-видимому, у них была блокировка текущей деятельности завода;
- инициирование уголовного дела как финального инструмента давления.

Лаговский Д.В., осуществляя юридическое сопровождение деятельности АО «ФЭЗ» по гражданско-правовому договору, занимал активную позицию по противодействию этим атакам — участвовал в подготовке правовых позиций, организации защиты интересов предприятия в судах и административных процедурах. Это сделало его целью преследования.

По имеющимся данным, непосредственным поводом для включения Лаговского Д.В. в уголовное дело послужил его отказ участвовать в фальсификации протокола общего собрания акционеров АО «ФЭЗ», который должен был закрепить решения, необходимые для доведения доли Палкина С.В. в уставном капитале до планируемого размера в 37,7%. Лаговский Д.В. не являлся ни работником, ни подчинённым Палкина С.В. и не имел перед ним никаких обязательств, выходящих за рамки законной профессиональной деятельности. Его отказ был продиктован исключительно стремлением к защите интересов предприятия законными методами. Для Палкина С.В., привыкшего к тому, что лица, зависящие от него, выполняют его указания, этот отказ стал личной обидой — что нашло отражение в многочисленных заявлениях в полицию и иные органы с жалобами на то, что его якобы не пускают на предприятие, не предоставляют документы, ущемляют его права. Уголовное преследование Лаговского Д.В. стало в этом контексте удобным инструментом одновременно для устранения нежелательного юриста и сведения личных счётов.

В настоящее время в отношении АО «ФЭЗ» подано заявление о банкротстве, судебное заседание назначено на 16.04.2026 года. Т.е. можно констатировать, что целей эта группа добилась.

V. Прямое доказательство невиновности, перевёрнутое следствием в улику

Ключевым «доказательством» вины Лаговского Д.В. следствие считает его переписку с оценочной компанией ООО «Компания оценки и права», зафиксированную в протоколе осмотра CRM-системы от 17.12.2022. Согласно этому протоколу, в сообщениях от 01.12.2021 Лаговский Д.В. прямо и недвусмысленно акцентировал внимание оценщика на том, **что стоимость должна быть реальной: «стоимость должна быть реальной», «стоимость/должна быть реальной».** Сотрудник оценочной компании в ответ

поблагодарил за уточнение. Внутренний комментарий сотрудников ООО «Компания оценки и права» к сделке звучит аналогично: **«Нужна реальная рыночная стоимость!!!!»**.

Следствие квалифицировало это требование как доказательство сговора с целью изготовления отчёта с заниженной стоимостью. **Это юридически абсурдный вывод.** Лицо, требующее реальной рыночной оценки, заинтересовано в объективном, а не заниженном результате. Рыночная стоимость — наиболее высокая из возможных значений. Никаких обсуждений заниженной цены, никаких договорённостей об отклонении от рынка — ни в переписке с Лаговским Д.В., ни во внутреннем документообороте компании — протокол не фиксирует.

Необходимо добавить: сама оценщик Сорокина И.О. и в дальнейшем в ходе расследования настаивала на том, что стоимость определена как рыночная. Иными словами, даже в рамках самого уголовного дела эксперты не пришли к единому мнению о том, является ли цена заниженной. При этом Лаговский Д.В. не является профессиональным оценщиком, не участвовал в методологии расчёта стоимости и по определению не мог нести ответственность за правильность или неправильность применённых оценщиком методов.

Таким образом, единственное, что доказывает протокол осмотра CRM-системы, — это то, что все участники переписки последовательно требовали реальной рыночной оценки. Это прямо противоречит версии следствия о сговоре с целью занижения стоимости. Протокол является доказательством в пользу Лаговского Д.В., а не против него. Между тем следствие не только проигнорировало это обстоятельство, но и использовало данный документ в качестве обвинительного доказательства — вопреки его буквальному содержанию. Это не процессуальная ошибка и не добросовестное заблуждение. Это намеренное искажение смысла имеющегося доказательства в целях поддержания обвинения в преступлении, которое заявитель не совершал. В совокупности с иными установленными фактами — незаконным обыском при наличии судебного отказа, сокрытием этого отказа при утверждении обыска в Тверском суде, внутренними противоречиями обвинительного постановления относительно статуса обвиняемого — речь идёт о признаках следующих составов преступлений:

ст. 299 УК РФ — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности: обвинение предъявлено лицу, которое не имело ни служебного положения, ни корпоративных полномочий, ни какой-либо возможности влиять на решения органов управления АО «ФЭЗ», что следует из текста самого же обвинительного постановления;

ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении: доказательство, содержащее требование реальной рыночной оценки, представлено как свидетельство умысла на занижение стоимости — то есть доказательству намеренно придан смысл, прямо противоположный его содержанию; кроме того, при получении судебной санкции на обыск от следствия скрыто существование вступившего в силу отказного решения суда.

Ни сам Саликов Ю.М., ни один из контролирующих органов — несмотря на получение соответствующих заявлений с подробным изложением этих фактов — не

усмотрели в происходящем никаких противоречий, не регистрировали поданные заявления о преступлениях и не приняли по ним ни одного процессуального решения. Именно это системное молчание всех инстанций в ответ на очевидные признаки тяжких должностных преступлений и является главным основанием для обращения в ФСБ России.

VI. Фабула дела и ключевые процессуальные противоречия

26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с продажей земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 (г. Фрязино, пр. Заводской) из собственности АО «ФЭЗ» в пользу ООО «КАРАТ-Е». 28.12.2021 Совет директоров АО «ФЭЗ» (протокол № 58) единогласно — 5 голосов «за», 0 «против» — одобрил сделку; все пятеро членов совета подписали протокол лично. 10.01.2022 подписан договор купли-продажи № 10-01/зем. Арбитражный суд Московской области признал сделку законной. Все последующие инстанции, включая ВС РФ, оставили это решение без изменения. Приговоры в отношении Ачкасова В.В., Куликова В.Н. и Панова А.В. вступили в законную силу. Уголовное преследование Лаговского Д.В. продолжается.

Статус Лаговского Д.В. — внутреннее противоречие обвинения

Лаговский Д.В. не являлся работником АО «ФЭЗ»: он оказывал услуги по гражданско-правовому договору, не имел корпоративных полномочий, права подписи и какого-либо служебного положения. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 26.12.2024 содержит прямое взаимоисключающее противоречие: в одних частях он описан как лицо, «фактически выполняющее обязанности юриста АО «ФЭЗ»», в других — прямо указано, что работником АО «ФЭЗ» он не являлся. Квалификация по ч. 4 ст. 159 УК РФ в части «использования служебного положения» требует именно служебного положения — которого по признанию самого следствия у Лаговского Д.В. не было.

Никулин В.Н. — лицо с аналогичной ролью, не привлечённое к ответственности

Никулин В.Н. — коммерческий директор АО «ФЭЗ» — действовал по нотариальной доверенности от имени АО «ФЭЗ» и лично участвовал в процедуре государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, то есть со стороны продавца выполнял те же организационно-технические функции, что Лаговский Д.В. — со стороны покупателя. При этом Никулин В.Н., в отличие от Лаговского Д.В., являлся штатным работником АО «ФЭЗ», обладал реальными распорядительными полномочиями и в силу своей должности был непосредственно осведомлён о всех обстоятельствах сделки. Иными словами, с точки зрения как фактической роли, так и формального служебного положения, Никулин В.Н. имеет значительно более весомые основания для привлечения к уголовной ответственности, чем Лаговский Д.В. — однако к ответственности не привлечён.

Никакого процессуального обоснования этой асимметрии в материалах дела нет. Между тем, по имеющимся данным, Никулин В.Н. проживает в том же посёлке Лесные Поляны Пушкинского района Московской области, что и Палкин С.В. — потерпевший, по заявлению которого и ведётся уголовное преследование. Их вероятное личное знакомство

в совокупности с принципиально различным процессуальным обращением к двум лицам, выполнявшим аналогичные функции, представляет собой признак избирательного правосудия, который сам по себе требует проверки на предмет возможной коррупционной составляющей.

Избирательность преследования членов Совета директоров

Протокол № 58 от 28.12.2021 подписан всеми пятью членами Совета директоров: Панов А.В., Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Войнова Ю.Ю., Ломакина Е.П. Трое привлечены к ответственности и осуждены. Войнова Ю.Ю. и Ломакина Е.П., голосовавшие «за» в том же заседании, признаны следствием ничего не знавшими и к ответственности не привлечены. Это противоречие следствием не устраняется: если протокол является элементом преступного замысла, то все пятеро его подписантов причастны к его реализации; если двое из них «ничего не знали» — значит, документ имел все признаки законного корпоративного решения, и нет оснований считать иначе в отношении остальных.

При этом Лаговский Д.В. не входил в состав Совета директоров, не присутствовал на его заседании и не подписывал протокол. Более того, он в принципе не обладал никакими полномочиями, связанными с деятельностью Совета директоров: не имел права созывать его заседания — это исключительная прерогатива председателя, которым являлся Палкин С.В., — не мог вести заседание, голосовать, принимать решения или подписывать какие-либо корпоративные документы от имени общества. Таким образом, по логике самого обвинения, Лаговский Д.В. «организовал» принятие корпоративного решения органом, над которым не имел ровно никакого контроля и в работе которого не участвовал ни в каком качестве. Эта конструкция не выдерживает элементарной юридической проверки.

VII. Признаки коррупционного обеспечения преследования

Устойчивое бездействие всех уровней контроля носит системный характер и проявляется не только в отсутствии содержательных ответов, но и в организованной круговой пересылке обращений между органами и в активном сокрытии заявлений о преступлениях:

— **следователь Саликов Ю.М.** — провёл незаконный обыск 06.12.2022 при наличии вступившего в силу отказного решения Щелковского городского суда от 08.11.2022; при утверждении обыска в Тверском районном суде скрыл факт существования этого решения; его действия признаны незаконными постановлением Торгашева Е.А. от 24.12.2024, после чего Саликов Ю.М. ушёл на пенсию — новый следователь не назначен более года; поданные заявления о совершённых им преступлениях по ст. 285, 286, 299, 303 УК РФ не были зарегистрированы в установленном порядке и по существу не рассматривались;

— **начальник 6 отдела Кузнецов Е.И.** — шесть идентичных отписок, ни одного содержательного ответа по существу; **заместитель Чугунков И.И.** — два ответа от 16.03.2026, содержание которых не соответствует поданным обращениям; при этом поступившие в отдел заявления о преступлениях фактически укрывались: не регистрировались в КУСП, не рассматривались в установленные законом сроки и не

направлялись по подследственности, что образует самостоятельный состав по ст. 316 УК РФ;

— **прокуратура Московской области (Митрохина А.А.)** — девять ответов без единого акта прокурорского реагирования; часть жалоб перенаправлена обратно тем, на кого жаловались, что прямо нарушает ч. 6 ст. 8 ФЗ-59; надзорная функция за регистрацией и рассмотрением заявлений о преступлениях не осуществлялась; при этом 16.07.2025 прокуратура Московской области (ответ № Отв-15/1-4554-25/287718, К.С. Медведев) уведомила, что обращения № 1539558 и № 1539725, поданные в ГСУ СК России по Московской области, были ею переданы в ГСУ СК России по г. Москве — то есть перенаправлены в другой регион вместо принятия надзорных мер;

— **Следственный комитет Российской Федерации** — ответ № 221/4-р-2025 от июля 2025 года (майор юстиции М.В. Суздалев) констатировал, что обращения от 24.05.2025 «обоснованно направлены по принадлежности в Генеральную прокуратуру», сославшись на отсутствие у СК РФ полномочий по контролю за действиями МВД. Таким образом, сложился замкнутый круг: заявитель обращается в СК — СК отправляет в Генеральную прокуратуру; заявитель обращается в Генеральную прокуратуру — та перенаправляет в СК МО; прокуратура МО сообщает, что отправила из СК МО в СК по г. Москве. В результате трёхдневный срок регистрации и проверки сообщения о преступлении, установленный ст. 144 УПК РФ, растянулся почти до года — и ни одного процессуального решения по существу так и не принято;

— **Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве** — ответом от 29.07.2025 № 3/257719862461 (заместитель начальника А.С. Туваев) обращение перенаправлено в УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области. Более наглядного примера укрывательства в системе сложно привести;

— **Генеральная прокуратура (Прокопенко С.В.)** — дважды с разницей в шесть месяцев идентичные ответы без проверки ни одного задокументированного факта; ссылка на Постановление КС РФ № 30-П применена в значении, прямо противоположном тексту акта.

Описанная система функционирует по единой схеме: каждый орган при получении заявления о преступлении либо переадресует его в другой орган, либо отвечает формальной отпиской, либо направляет жалобу тем, на кого она подана. Трёхдневный срок, установленный ст. 144 УПК РФ для регистрации и проверки сообщения о преступлении, превращён в инструмент бесконечного перекалывания материалов — без принятия какого-либо процессуального решения. Подобная координация между несколькими независимыми ведомствами для достижения единого результата — полного блокирования любой содержательной проверки — не может объясняться стечением обстоятельств. Установление природы этой координации и её связи с Палкиным С.В. либо аффилированными с ним лицами — предмет компетенции ФСБ России.

Заявитель — юрист с двадцатипятилетним стажем профессиональной деятельности, знакомый с процессуальными механизмами защиты прав не понаслышке. Тем не менее, располагая документально подтверждёнными фактами, чёткими правовыми аргументами и пониманием того, куда и как обращаться, он на протяжении почти целого года не может добиться ни регистрации заявлений о преступлениях, ни единого содержательного ответа по существу. Если даже профессиональный юрист оказывается бессилён перед этой стеной — очевидно, что для рядового гражданина она является абсолютно непроницаемой.

Это не случайный сбой в работе отдельных должностных лиц. Это устойчивая, многолетняя система, которая воспроизводит один и тот же результат независимо от того, кто именно обращается, какие доводы приводит и в какой орган направляет жалобу. Такая система по определению не способна очиститься изнутри: каждый её элемент заинтересован в сохранении существующего порядка, поскольку любое содержательное расследование неизбежно затронет смежные звенья. Именно поэтому единственным органом, способным разрушить эту круговую поруку извне, является ФСБ России — в силу своей институциональной независимости от МВД и прокуратуры и прямых полномочий в сфере борьбы с коррупцией в органах государственной власти.

VIII. Требования

ПРОШУ:

1. Провести оперативную проверку по фактам возможного использования уголовного преследования как инструмента в интересах Палкина С.В. при получении доли в АО «ФЭЗ».
2. Проверить возможный факт использования Палкиным С.В. структур «Измайловской» ОПГ для давления на руководство АО «ФЭЗ» (при этом лица, представлявшие членами ОПГ, действовали по его доверенности) и установить, почему заявление о вымогательстве не повлекло никаких следственных действий.
3. Проверить происхождение 1 270 000 долларов США, внесённых государственным чиновником Палкиным С.В. в 2002 году, на предмет соответствия антикоррупционному законодательству.
4. Проверить наличие коррупционных связей между должностными лицами, обеспечивающими данное уголовное преследование и его защиту от надзорной проверки, и Палкиным С.В. либо аффилированными с ним лицами.
5. При наличии оснований — в порядке ст. 13 ФЗ «О ФСБ» передать материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям УК РФ.

Приложения:

— Документы, подтверждающие изложенные доводы

Лаговский Дмитрий Владимирович

«20» марта 2026 года